

	Título: Interrogatorio bajo custodia y entrevistas sin custodia policial		Estándar CALEA: 44.2.3
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Determinar los estándares de actuación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, quienes se encuentren con la necesidad de dialogo con niñas, niños y adolescentes para su atención en situaciones en las que se encuentren involucrados.

2.-ALCANCE

Es aplicable a todos los elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada; y a los NNA en conflicto con la normatividad vigente y aplicable en el municipio.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DIRECCIÓN: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

DELITO: Conducta definida de manera expresa en las leyes penales aplicables

FALTA ADMINISTRATIVA: conducta definida de manera expresa en el Bando de Policía y gobierno para el municipio de Ensenada, B.C.

NNAS: Niñas. Niños y Adolescentes.

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

A. INTERROGATORIO BAJO CUSTODIA.

Toda persona menor de edad a la que se le atribuya la comisión de una conducta delictiva debe ser tratada con respeto a su dignidad, integridad física y mental, quedando prohibido todo acto de maltrato, incomunicación o coacción psicológica. Con base al artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los únicos facultados para llevar a cabo interrogatorios son el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor Jurídico, en su calidad de partes procesales dentro del procedimiento penal.

Por lo anterior, la Dirección de Seguridad Pública Municipal no se encuentra legalmente facultada para realizar interrogatorios a personas menores de edad, ya que no actúa como parte procesal en términos del CNPP. La función de la DSPM se limita a la prevención, detención en casos de flagrancia y puesta a disposición ante la autoridad competente, debiendo abstenerse de cualquier actuación que pueda vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento del principio de legalidad y del interés superior de la niñez.

	Título: Interrogatorio bajo custodia y entrevistas sin custodia policial		Estándar CALEA: 44.2.3
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

B. ENTREVISTAS DE MENORES SIN CUSTODIA POLICIAL.

Cuando se proceda con la detención de una persona adolescente por la probable comisión de una conducta que la normatividad aplicable y vigente señale como delito o falta administrativa; en necesidad de brindar la atención y canalización oportuna del adolescente ante la autoridad competente, se debe realizar un registro de la actuación del elemento, lo que genera la necesidad justificada del dialogo entre el elemento y adolescente, mismo dialogo que será únicamente en relación al llenado de los registros con datos generales, los cuales son tratados bajo el resguardo de sus derechos de privacidad e intimidad, recopilando la información necesaria para la localización de quienes ejercen su patria potestad, tutela, custodia o guarda y dar de conocimiento sobre la situación del adolescente y el procedimiento a seguir.

Toda información recopilada quedará asentada en una boleta consistente en el informe policial homologado, realizado para canalización ante la dirección de justicia cívica, como puestas a disposición por la probable comisión de una falta administrativa o en casos de utilizar recursos de la misma dirección de justicia cívica como servicio médico para el adolescente, quien posterior será canalizado a otra institución o dependencia.

Datos generales consistentes en:

- Nombre completo.
- Edad.
- Fecha de nacimiento.
- Domicilio.
- Nacionalidad, lugar de nacimiento.
- Estado civil, peso, estatura, señas particulares.
- Escolaridad.

Entre los datos recopilados se encontrará con la parte de información familiar consistente en:

- Datos del padre: nombre, domicilio, teléfono, edad, lugar de nacimiento.
- Datos de la madre: nombre, domicilio, teléfono, edad, lugar de nacimiento.

Así mismo se prevé el apartado de datos de contacto, aplicable en los casos donde no se tenga información de padres, si no de un tutor o quien mantenga la guarda y custodia del adolescente presentado.

Consistentes en:

- Nombre completo.
- Edad, sexo.
- Domicilio.
- Lugar de nacimiento.
- Referencia y número telefónico.